İslam Ticaret Hukuku

Ders Notu

09. Hafta • Leasing, mülkiyet ve hasar sorumluluğu; sat–geri kirala ve karma kazanç

İçindekiler

İlgili bölüme gitmek için başlığa tıklayın veya dokunun. Word'de gerekirse Ctrl tuşuna basılı tutarak tıklayın.

Leasing'i tanımak: adından önce işlem yapısı
Dokuma işletmesi örneği: ödeme ile nitelik aynı değildir
Kira ile taksitli satımın ayrıldığı yer: mülkiyet ve hasar
  Satış vaadi, taksitler ve malın geri alınması
Garar, aldanma ve sözleşmenin açıklığı
Sat–geri kirala: gerçek satış ile geri alma şartı
Peşin alıp vadeli satma ve vekâlet
Küçük oranlı ek ödeme ve elektrikli araç örneği
Banka adı, gelir kaynağı ve işlemin hükmü
  İpotek malın bankaya ait olması demek değildir
Haram kazançlı kişinin ikramı ve akrabalık
  Farklı inanç mensuplarıyla ticaret ve ilişki
Market seçimi, ihtiyaç ve helal hassasiyeti
İşlemden önce bilgi, hükümden önce sorumluluk
Kaynakça

Leasing'i tanımak: adından önce işlem yapısı

Leasing, kullanım hakkını kiralama yoluyla sağlayan, bazı biçimlerinde de sonunda mülkiyet devrini öngören bir finansman yöntemidir. Büyük fabrikaların makine ihtiyacından taşıta ve taşınmaza kadar farklı alanlarda uygulanır. Faaliyet kiralaması, finansal kiralama ve sat–geri kirala bilinen üç görünümüdür. Uygulamada on–on beş kadar alt türden söz edilmesi, her sözleşmenin aynı hukuki yapıyı taşıdığı anlamına gelmez.[1]

İncelemenin amacı yöntemin yalnız ekonomik yararını veya yaygınlığını göstermek değildir. Asıl soru, karşılaşılan sözleşmenin fıkhî bakımdan nasıl değerlendirileceğidir. Birbirine benzeyen ödeme tabloları farklı haklar ve sorumluluklar doğurabilir. Bu nedenle yalnız "Leasing caiz midir?" sorusu, sözleşmenin içeriği görülmeden yeterince belirli bir soru değildir.

Yaygın örnekte üç taraf bulunur: malı üreten veya satan kişi, malı edinip kiraya veren kuruluş ve onu kullanacak kiracı. Kuruluş malı satın alabileceği gibi başka meşru bir yolla da edinebilir; satın

1 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 9. hafta sözlü anlatımı. Tanım, örnek, şart, itiraz ve görüş aidiyetleri korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Kişisel meslek ve gözlem örnekleri vaka olarak düzenlenmiştir.

alma tek edinme yolu değildir. Mal daha sonra bir, iki, üç veya beş yıl gibi belirli bir süre için müşterinin kullanımına bırakılır. Süre ve asgari şartlar ülkeye ve sözleşmeye göre değişebilir.

Editöryal Destek — Her kiralama mülkiyet devriyle bitmez

Faaliyet kiralaması ile mülkiyet devrine yönelik finansal kiralama aynı yapı değildir. Finansal kiralama uygulamalarında bile sonunda satın alma veya iade ihtimali sözleşmeye bağlıdır. Hukuki mülkiyetin kimde kaldığı ile risklerin kime yüklendiği ayrıca incelenir; sektörün fiilî düzenlemesi, tek başına fıkhî cevaz hükmü sayılmaz.[2]

İlk ilişkide satım, ikinci ilişkide kira bulunabilir. Malın, fiyatın ve işlemin meşru olması gibi genel şartlar her aşamada aranır. Şarap üretimine yönelik yasak bir işlem veya faizli unsur varsa, "Ben yalnız kiralama kısmıyla ilgileniyorum" denilerek bütün bağlantı göz ardı edilemez. Öte yandan her edinme ve kiralama ilişkisi sırf birbirini izlediği için kendiliğinden geçersiz sayılmaz; bağlantının hangi sonucu doğurduğu belirlenmelidir.

Müşteri bir numuneyi veya tanıtımı görüp malı seçebilir; kuruluş da onu müşteri için edinip kiralar. Kağıt üzerinde ayrı görünen işlemlerin birlikte planlanması, her birinin gerçekten gerçekleşip gerçekleşmediğini önemli kılar. Kaşıkçı'nın vurgusu, fotoğrafın yalnız bir parçasını değil, yükümlülükler dâhil bütününü değerlendirmektir.

Dokuma işletmesi örneği: ödeme ile nitelik aynı değildir

Bir dokuma işletmesinin peşin değeri bir milyon lira olan makineye ihtiyacı bulunduğunu varsayalım. Aracı kuruluş makineyi satın alıp beş yıl için işletmeye kiralar; süre sonunda da on bin lira karşılığında devretmeyi vaat eder. Kaşıkçı'nın örneğinde beş yıllık toplam kira bir buçuk milyon, son devirle birlikte toplam ödeme bir milyon beş yüz on bin liradır. Peşin fiyatla fark böylece beş yüz on bin liraya ulaşır.

Editöryal Destek — Örnekteki rakam farkı

Ham aktarımın başında aylık bedel 5.000 lira geçer; ilerleyen açıklamada ise aylık 25.000 lira denilir. Beş yılın altmış ayında 1.500.000 lira toplam, ikinci rakamla uyuşur. Buradaki hesap 25.000 × 60 varsayımını gösterir; ilk rakamın ses kaydıyla kesinleştirildiği iddia edilmez. Gerçek bir sorudan hareket edilse de tutarlar açıklama örneği olarak kullanılmıştır.[3]

Bu ödeme tablosu iki farklı şekilde okunabilir. İşlem taksitle satım ise peşin fiyattan yüksek bir bedel bulunması kendi başına sorun değildir. İşlem kira ise bedel kullanımın karşılığıdır. Sonunda malın müşteriye geçmesi, kira süresince kimin malik olduğu ve hangi yükümlülükleri taşıdığı sorularını ortadan kaldırmaz.

Son devir bedelinin malın ilk değerine göre çok düşük olması da tek başına belirleyici değildir. Bir milyon liralık malın on bin liraya satılması veya devir günündeki rayiç fiyatın esas alınması ayrı

---

2 Finansal Kurumlar Birliği, "Finansal Kiralama", tanım ve işleyiş; sözleşme sonunda devir ve iade ihtimali. Kaynağı aç

3 Kaşıkçı'nın aynı sözlü anlatımında ilk makine örneği ile sonraki aylık 25.000 lira açıklaması; ham birimler 6–7 ve 36.

seçeneklerdir. Satım, malın bedel karşılığında devrini anlatan genel akit adıdır; günlük dilde satış kelimesi de bunun için kullanılabilir. Terim tercihinden daha önemli olan, hangi işlemin gerçekten kurulduğudur.

Kira ile taksitli satımın ayrıldığı yer: mülkiyet ve hasar

Kaşıkçı'nın esas aldığı klasik satım çerçevesinde taksitli satış, mülkiyeti başlangıçta alıcıya geçirir. Bedelin zamana yayılması, malın ancak son taksitte alıcıya ait olacağı anlamına gelmez. Kira ise kullanım hakkı sağlar; malın mülkiyeti kiraya verende kalır. Bu ayrım, malın bir afetle yok olması hâlinde kimin zarara katlanacağını da etkiler.[4]

Beş yıllık işlemin üçüncü yılında makine deprem, yangın veya sel yüzünden, kullanıcının kastı ve kusuru olmadan yok olsun. Gerçek satımda teslim ve riskin geçişi gerçekleştikten sonra alıcının kendi malına gelen zarar söz konusudur; bedel borcu sırf mal yok olduğu için kendiliğinden düşmez. Gerçek kirada ise malın mülkiyetine bağlı hasar kiraya verenin alanındadır. Kiracının kasten verdiği zarar veya kendi kusuru bu örnekten ayrıdır.

Bir evde kiracı olarak otururken kusursuz biçimde meydana gelen depremde evin yok olması, kiracıyı evin malikine dönüştürmez. Kullanılacak mal kalmadığı hâlde kira ödenmeye devam edilmesi de "Hangi menfaatin karşılığı ödeniyor?" sorusunu doğurur. İşlemin başında kira denilip hasarın tamamının alıcı gibi kullanıcıya yüklenmesi, Kaşıkçı'nın temel itirazıdır.

Çözüm olarak kiralama dönemi ile sonradan yapılacak devir ayrılmalıdır. Beş yıl boyunca kira hükümleri uygulanacaksa fabrikasyon kusuru veya kiracının müdahalesi bulunmayan afet sebebiyle doğan sorumluluk buna göre düzenlenmelidir. Kiraya veren kuruluşun sorumluluğu açıkça yazılmalı; taksitli satışın riskleri, yalnız kira adı kullanılarak kiracıya yüklenmemelidir.

Editöryal Destek — Fıkhî yaklaşımlar farklıdır

İslâm Fıkıh Akademisinin 110 (4/12) sayılı kararında gerçek kira dönemi ile devir ayrılır; kiracının kusuru dışındaki mülkiyet riski mal sahibinde bırakılır. Din İşleri Yüksek Kurulunun 2022/68 kararı ise bazı çağdaş âlimlerin yeni karma akit değerlendirmesini de aktarır ve aldatma ile anlaşmazlığa yol açmayan leasinge olumlu yaklaşır. Dolayısıyla Kaşıkçı'nın eleştirdiği mülkiyet ertelemesi için bütün çağdaş görüşler aynı değildir.[5]

Satış vaadi, taksitler ve malın geri alınması

Kira süresi sonunda malın kiracıya satılacağına dair vaat, baştan gerçekleşmiş satışla aynı değildir. Kaşıkçı, bu vaadi esas itibarıyla satıştan ayırır ve kabul eden görüşleri aktarır. Ancak vaadin bağlayıcılığı ile satışın ne zaman kurulacağı ayrı meselelerdir; şartların hepsi "Sadece vaat var" denilerek incelenmeden geçilemez.

---

4 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 9. hafta sözlü anlatımı. Tanım, örnek, şart, itiraz ve görüş aidiyetleri korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Kişisel meslek ve gözlem örnekleri vaka olarak düzenlenmiştir.

5 Uluslararası İslâm Fıkıh Akademisi, 110 (4/12), 2000, birinci bölüm; resmî derleme s. 220–222 (PDF 259–261). Kaynağı aç Din İşleri Yüksek Kurulu, 02.11.2022/68. Kaynağı aç

Kiracı bir veya iki yıl ödeme yapıp sonrasında ödeyemezse kuruluş malı geri alabilir. Fakat mal geri alındıktan sonra, kira sayılan bütün gelecek dönem bedellerinin hemen ödenmesini istemek farklı bir sorundur. Muacceliyet, henüz ileride ödenecek borcun hemen istenebilir hâle gelmesidir. Kaşıkçı, kiracının artık malı kullanamadığı dönemler için sırf kira adıyla tam bedel alınmasını karşılıksız bulur.

Bu nedenle gerçek kira sözleşmesinde, örneğin üç ay ödeme yapılmadığında sözleşmenin sona ermesi gibi bir düzenleme düşünülebilir. Ancak sona ermenin, malın geri alınmasının ve geçmiş ile gelecek bedellerin sonuçları ayrı ayrı yazılmalıdır. Bütün ülkelerde aynı maddelerin kullanıldığı varsayılmamalıdır.

Leasing'in "Buz üzerinde yürümeye" benzetilmesi, görünüşte sorun çıkmadan ilerleyen işlemin bir anlaşmazlıkta farklı sonuçlar doğurabilmesini anlatır. Sekiz–on sayfalık küçük yazılı şartları yalnız imzalamak, hak ve borçları bilmek değildir. "Sözlü olarak bunu konuşmamıştık" itirazı, yazılı sözleşmedeki ağır yükümlülüğü kendiliğinden ortadan kaldırmaz. İnceleme, ayrıntıyı zorlaştırmak için değil sonradan mağduriyeti önlemek için yapılır.

Garar, aldanma ve sözleşmenin açıklığı

Garar (غَرَرٌ), uyuşmazlığa yol açabilen belirsizlik ve riskle ilgilidir. Kira mı satış mı olduğu, malın

kime ait bulunduğu ve afet hâlinde kimin borçlu kalacağı açık değilse sorun yalnız sonunda değil işlem sürerken de ortaya çıkabilir. Kaşıkçı, bu kelimeyi hukuki incelemede kırmızı işaret gibi görmeyi önerir: belirsizliğin nerede ve hangi sonucu doğuracağı araştırılmalıdır.

Hukuki açıklık, yalnız tecrübeli kişinin kendisini koruması için aranmaz. Bir taraf ticareti iyi bilirken diğeri iyi niyet, saflık veya kuruma güven sebebiyle ayrıntıyı fark etmeyebilir. Gabn-i fâhiş

(غَبْنٌ فَاحِشٌ), aşırı aldanma meselesini ifade eder. "Bu firma sağlamdır" düşüncesi, genel

sözleşmenin bütün sonuçlarının anlaşıldığı anlamına gelmez.

Bilâl'in iyi hurma elde etmek için düşük nitelikli hurmadan iki ölçek verip bir ölçek alması, işlemin tarafların iyi niyetinden bağımsız ölçülere bağlı olduğunu gösteren örnek olarak kullanılır. Kaşıkçı, yanlış işlemi öğretici biçimde yönlendirmeyi ve sonradan ihtilafı önlemeyi bu örnekle açıklar. Bununla birlikte rivayetin kendi yasağı yalnız taraflardan birinin fiilen aldanmasına indirgenmez.

Editöryal Destek

Bu alandaki yardımcı rivayetin tam Arapça isnadı ve metni korunmuştur. Yayımlanmış Türkçeden doğrulanan kısa alıntı aynen verilir; diğer açıklamalar "Kaynaklı Konu Özeti" olarak ayrıca ayrılır.[6]

6 Buhârî, Vekâlet 11, no. 2312. Tam kaynak birimi: Kaynağı aç

Bilâl’in hurma değişimi — Buhârî 2312

بَابُ إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَاسِدًا فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ

Bâb konusu: Vekilin geçersiz satımı hâlinde satışın geri çevrilmesi

İsnad

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ـ هُوَ ابْنُ سَلاَّمٍ ـ عَنْ يَحْيَى، قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ

Metin

جَاءَ بِلاَلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مِنْ أَيْنَ هَذَا ." قَالَ بِلاَلٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ " أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لاَ تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ."

Yayımlanmış Türkçeden Kısa Alıntı

“Şayet iyi hurma satın almak istersen elindekini ayrıca sat. Sonra onun parasıyla iyi hurmayı satın al”[7]

Kaynaklı Konu Özeti

İsnad açıklaması: İshak → Yahyâ b. Sâlih → Muâviye b. Sellâm → Yahyâ → Ukbe b. Abdülgāfir → Ebû Saîd el-Hudrî.

Ebû Saîd el-Hudrî’nin nakline göre Bilâl, Peygamber’e bernî hurması getirdi. Nereden aldığını sorunca, ellerindeki düşük kaliteli hurmadan iki ölçek verip bu iyi hurmadan bir ölçek aldığını, bunu Peygamber’e ikram etmek istediğini açıkladı. Resûlullah büyük bir üzüntüyle bunun doğrudan

7 Diyanet İşleri Başkanlığı, Hadislerle İslâm, V, s. 169. Yalnız nebevî yönlendirmeye ait kısa yayımlanmış Türkçe alıntı aynen alınmıştır; tam isnad ve metnin bütün Türkçe tercümesi değildir. Kaynağı aç

ribâ olduğunu tekrarladı ve bir daha yapmamasını söyledi. İyi hurma istediğinde elindeki hurmayı ayrı bir satışla satmasını, ardından istediği hurmayı satın almasını öğütledi.

Editöryal Destek — İki aktarımın ayrılması

Bilâl'i konu alan Buhârî 2312 ile Hayber görevlisini konu alan 2201–2202 farklı kaynak birimleridir. Ham açıklamadaki Hayber sorusu Bilâl rivayetine eklenmemiştir. Kaydın kendisi ribâ uyarısını açıkça taşır; ihtilafı önleme ve aldanmayı giderme açıklaması ise hukuki yorumdur.[8]

Gerçek kira kurulacaksa kiraya verenin malik oluşu ve kiracının sorumluluğu açıkça belirtilmelidir. "Malın kullanıcının hiçbir kusuru olmadan yok olmasından kullanıcı sorumludur" şartı, başlığa kira yazılmasıyla düzelmiş olmaz. Kaşıkçı'nın tercihi, bir tarafa göre başka, diğer tarafa göre başka anlam verecek belirsiz maddelerden kaçınmaktır. Özellikle zincirin en zayıf halkası olan kiracının korunmasını önemser.[9]

Kehf suresindeki "Gayb hakkında tahmin yürütme" ifadesi, bilinmeyen bir alana gelişigüzel taş atma benzetmesiyle ilişkilendirilir. Sözleşmede de hak, borç ve mükellefiyetin bilinmesini istemek bu açıklığın bir örneğidir.

Editöryal Destek — Ayetin bağlamı

Ayetin doğrudan konusu sözleşme değil, Ashâb-ı Kehf'in sayısı hakkındaki bilgisizce iddialardır. Sözleşmedeki açıklıkla kurulan ilişki, ayetin konusunu değiştiren bir meal değildir.[10]

Kehf 18/22

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۖ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا

Suat Yıldırım Meali

İnsanların kimi: "Onlar, üç kişi idi, dördüncüleri de köpekleri idi" diyecekler. Bazıları da: "Beş kişi, idiler, altıncıları da köpekleri idi" diyecekler. Bunlar, gayb hakkında tahmin yürütmekten ibarettir. Kimileri de: "Onlar yedi kişi olup sekizincileri de köpekleri idi" derler. De ki: "Onların sayısını tamtamına Rabbim bilir" Onlar hakkında bilgisi olan çok az kişi vardır. Öyleyse onlar hakkında,

8 Buhârî, Vekâlet 11, no. 2312; Büyûʿ 89, no. 2201–2202. Kaynağı aç Kaynağı aç

9 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 9. hafta sözlü anlatımı. Tanım, örnek, şart, itiraz ve görüş aidiyetleri korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Kişisel meslek ve gözlem örnekleri vaka olarak düzenlenmiştir.

10 Kehf 18/22; ayetin Arapça metni ve İbn Kesîr tefsirindeki bağlam. Kaynağı aç

sathî tartışma dışında kimse ile münakaşa etme ve bu konuda ileri geri konuşanlardan da hiç bir bilgi isteme.[11]

Sat–geri kirala: gerçek satış ile geri alma şartı

Bir kişi kendi aracını kiralama kuruluşuna satar ve aynı aracı bu defa ondan kiralar. Araç kullanılmaya devam edilse de gerçek bir mülkiyet devri ve gerçek bir kira bulunabilir. Kaşıkçı, hile veya dolandırıcılık bulunmadığı takdirde bu iki aşamanın tek başına sakıncalı olmadığını söyler. Belediyeler veya başka kurumlarla yapılan işlemlerde de yalnız bu görünüşe bakılarak karar verilmez.

Buna karşılık başlangıçta, süre bitince aynı paranın iade edilmesi ve malın önceki sahibine geri dönmesi zorunlu kılınırsa işlem bey‘ bi’l-vefâ (بَيْعٌ بِالْوَفَاءِ) tartışmasına yaklaşır. Araç sahibinde kalırken finansman veren de görünüşte başka bir işlemle gelir elde etmiş olabilir. Kaşıkçı’nın itirazı, aynı bedelle geri almanın baştan düzenlendiği ve borca menfaat sağlayan yapıyadır.[12]

Bey‘ bi’l-istiğlâl (بَيْعٌ بِالِاسْتِغْلَالِ), vefâ yoluyla satılan malın tekrar satıcısına kiralanmasıyla ilişkilidir. Tarihte bazı vakıfların kullanılamaz veya harap mallarına çözüm arayışı içinde bu tür örneklerin anılması, her güncel sat–geri kirala sözleşmesini aynı hükme sokmaz. Gerçek satış ile parayı geri verince malı aynı bedelle geri alma düzenlemesi ayrılmalıdır.

Editöryal Destek — Tarihî nitelendirme sınırsız cevaz değildir

Bey‘ bi’l-vefâ ve bey‘ bi’l-istiğlâl hakkında farklı mezhep ve mezhep içi görüşler bulunur. Bir işlemin tarihte uygulanmış olması, bugünkü bütün biçimleri için ortak bir izin oluşturmaz. Kiralanan malın gerçekten yeni malikinin malı olması ve mülkiyetin sonuçlarının onun üzerinde bulunması, yalnız sözleşme adından farklı bir incelemedir.[13]

Peşin alıp vadeli satma ve vekâlet

Finans kurumunun malı peşin alıp müşteriye vadeli satması, kendi başına düşünüldüğünde mümkündür. Örneğin bir kişi on bin liraya satılan aracı başka birine aldırır; o kişi de aracı on iki bin liraya vadeli satar ve alıcı ayda bin lira öder. Burada gerçek bir alım satım ile baştan belirli fiyat vardır. Kaşıkçı’nın olumlu değerlendirmesi bu somut yapıyla ilgilidir.

---

11 Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, kullanıcının sağladığı nüsha, s. 483; siyah meal aynen, kaynakta bulunan noktalama korunarak. Arapça asıl: Kaynağı aç

12 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 9. hafta sözlü anlatımı. Tanım, örnek, şart, itiraz ve görüş aidiyetleri korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Kişisel meslek ve gözlem örnekleri vaka olarak düzenlenmiştir.

13 Abdülaziz Bayındır, “Bey‘ bi’l-vefâ”, TDV İslâm Ansiklopedisi; son kısım bey‘ bi’l-istiğlâl ve Mecelle md. 119. Kaynağı aç

Kurum gerçekten malı alıyor mu, yoksa yalnız para verip ipotek mi alıyor? Mal ayıplı çıkarsa müşteri kime başvuruyor? Kaşıkçı, kurumun satıcı sorumluluğunu üstlenmesini gerçek alım satımın önemli bir göstergesi sayar. Üretim hatası bulunan malın kuruma iade edilebilmesiyle, kurumun hiçbir sorumluluğu olmayıp yalnız finansman alacağını güvenceye alması aynı değildir.

Müşterinin kurum adına satın alma vekili yapılması da bu çerçevede tartışılır. Kaşıkçı'nın MÜSİAD çevresindeki sorularla ilişkilendirdiği örnekte, önce malın kurum üzerine, ardından müşteri üzerine geçirilmesinin iki ayrı vergi doğuracağı belirtilir; buna karşı müşterinin vekil kılınması yolu önerilir. Kaşıkçı, yalnız şekil değiştirilip bütün satıcı yükümlülüklerinden kaçınılmasını eleştirir. Hukuken bir yol bulunması ile Allah karşısındaki sorumluluğun yerine gelmesi onun için aynı mesele değildir.[14]

Editöryal Destek — Vekâlet tek başına hile sayılmaz

Vekâletin kullanılması, gerçek alımı kendiliğinden ortadan kaldırmaz. TKBB'nin yayımladığı standartta müşteri, kurum adına satın alma vekili olabilir; vekâlet murâbahadan ayrı düzenlenir ve kurumun maldan doğan yükümlülüğü devam eder. Aynı metin ayıp sorumluluğunda tarafların kabul ettiği özel düzenlemeleri de ele alır. Bu nedenle yalnız tapuda kimin adı yazdığına veya vekâlet bulunmasına bakmak yeterli değildir.[15]

Banka ile katılım kurumunun işlemlerini aynı veya farklı değerlendiren, ikisini de kabul etmeyen yahut belirli biçimlere cevaz veren farklı yaklaşımlar vardır. Kaşıkçı, bunların bütün ayrıntılarını tek cevapta çözdüğünü ileri sürmez. Sözleşme maddeleri, mülkiyet, risk ve sorumluluk tek tek ortaya konulmalıdır; genel bir pazarlama ifadesi incelemenin yerine geçmez.

Küçük oranlı ek ödeme ve elektrikli araç örneği

Elektrikli araç leasinginde binde bir ek ödeme istenmesi, oran küçük diye kendiliğinden açıklanmış olmaz. Bu para dosya, pul veya gerçek bir hizmet masrafı karşılığı mı alınmaktadır, yoksa borca şart koşulmuş fazlalık mıdır? Kaşıkçı bu ayrımın bilinmesini ister. Aynı sayı farklı hukuki sebeplere dayanabilir.

Her şartlı fazlalığı faiz sayan yaklaşımda binde bir de olsa para borcuna karşılıksız ekleme kabul edilmez. Enflasyon altında kalan oranı farklı değerlendirenler bulunduğu da aktarılır. Ancak gerçek masrafın karşılığı olması, ayrıca incelenen başka bir gerekçedir; enflasyona dair görüşle aynı gerekçe değildir. Sözleşme görülmeden bunlardan hangisinin söz konusu olduğu belirlenemez.

Kira dönemi bitince araç rayiç bedelle, sembolik tutarla veya ayrı bir hibe düzenlemesiyle devredilebilir. Üç ya da beş yıl gibi sürelerin anlatıldığı yerde ham metinde "35 yıl" biçimi de

---

14 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 9. hafta sözlü anlatımı. Tanım, örnek, şart, itiraz ve görüş aidiyetleri korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Kişisel meslek ve gözlem örnekleri vaka olarak düzenlenmiştir. Görüşme ve daha sonra yayımlandığı söylenen söyleşinin tam künyesi ham kaynakta yoktur; belirli bir yayın bağımsız doğrulanmış gibi eklenmemiştir.

15 Şer'î Standartlar ve Operasyonel Gereklilikler, TKBB yayını, Murabaha 15.18–15.19, 16.1–16.10, s. 15–16 (PDF 28–29). Kaynağı aç

geçmektedir; bu belirsiz rakam kesin sözleşme süresi olarak kullanılmaz. Ödeme toplamı kadar, bu sürede hasardan kimin sorumlu olduğu önemlidir.[16]

Araç kusursuz bir afetle yok olduğunda "Araç gitti ama bütün ödemelere devam et" deniliyorsa kira iddiası ayrıca sorgulanır. Buna karşılık gerçek kullanım ilişkisi sürdürülüyor ve yerine başka araç sağlanıyorsa farklı bir yapı söz konusu olabilir. Kaşıkçı, araç kaybı riskinin kullanıcıya yüklenmesiyle binde bir ek bedelin sebebini iki ayrı inceleme olarak görür.

Banka adı, gelir kaynağı ve işlemin hükmü

Bir bankanın aracı olması, bazı değerlendirmelerde baştan faiz endişesi doğurur. Kaşıkçı, bankanın sadece faiz geliri elde ettiği şeklindeki genel kabulü sorgular. Bir bankacıdan, bir bankanın gelirinin yüzde 60'tan fazlasının normal ticari işlemlerden geldiğini duyduğunu anlatır. Bu, belirli bir kişiden aktardığı bilgidir; bütün bankaların güncel gelir dağılımını gösteren doğrulanmış istatistik değildir.[17]

Yatırım, ticaret ve borsa kelimeleri kullanılması da bunların hepsinin kendiliğinden helal olduğunu göstermez. Kaşıkçı'nın şartı, gelirlerin gerçekten meşru yollardan geldiğinin varsayılmasıdır. Banka hediyesi, promosyon, kredi, mal alım satımı ve leasing ayrı işlemler olabilir; birine ait cevap diğerine doğrudan taşınmamalıdır.

Kazancın çoğunun haramdan geldiği durumda hediye veya ikramı kabul etmeme ölçüsü, Kaşıkçı tarafından kişi ve kurum için birlikte aktarılır. Yüzde 51 örneği çoğunluğu, yüzde 60 örneği bunun üzerindeki bir oranı anlatır. Kazancın çoğu meşruysa, kurumla yapılan her muamele sırf adından dolayı faiz sayılmaz. Buna karşı faizli sözleşmenin kendi haram unsuru, kurumun başka helal gelirleri bulunmasıyla düzelmez.

Kaşıkçı, meşru gelirlerin çoğunlukta olduğu varsayımında banka aracılığıyla yapılan uygun leasingi, içki de satan marketten meşru mal almaya benzeterek en azından mekruh görme yaklaşımını aktarır. Haram gelirin çoğunlukta olduğu durumda daha katı değerlendirmeyi ayrıca belirtir. Bunlar somut sözleşmenin şartlarını inceleme gereğini kaldırmaz. Âlimler için söylenen "yüzde 99" veya "yüzde 98" gibi oranlar da ölçülmüş fetva istatistiği sayılmaz.[18]

İpotek malın bankaya ait olması demek değildir

Bir araç veya ev üzerine ipotek konulması, malın bütün mülkiyetinin bankada kaldığı anlamına gelmez. Borç ödenmediğinde bankanın "Mal benim olsun" demesiyle, teminatı sattırıp alacağını tahsil etmesi farklıdır. Kaşıkçı, icra ve açık artırma yoluyla paraya çevirme örneğini bu ayrım için

16 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 9. hafta sözlü anlatımı. Tanım, örnek, şart, itiraz ve görüş aidiyetleri korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Kişisel meslek ve gözlem örnekleri vaka olarak düzenlenmiştir. Ham aktarımda "35 yıl" ve ilerleyen açıklamada üç/beş yıl biçimleri vardır; ses kaydı dinlenmeden süre kesinleştirilmemiştir.

17 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 9. hafta sözlü anlatımı. Tanım, örnek, şart, itiraz ve görüş aidiyetleri korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Kişisel meslek ve gözlem örnekleri vaka olarak düzenlenmiştir.

18 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 9. hafta sözlü anlatımı. Tanım, örnek, şart, itiraz ve görüş aidiyetleri korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Kişisel meslek ve gözlem örnekleri vaka olarak düzenlenmiştir.

kullanır. Ortada kredi ve teminat ilişkisi varsa bunu sırf mal üzerinde güvence bulunduğu için kira diye adlandırmak doğru olmaz.

Banka veya finans kurumu gerçekten malı peşin alıp vadeli mi satmaktadır, yoksa verilen para için faizli borç ve ipotek mi kurmaktadır? Benzer görünen ödeme tablosu bu soruyu tek başına cevaplamaz. Kaşıkçı, bu konuda farklı görüşler bulunduğunu belirtir ve bankacılık işlemlerinin ayrıntılı incelenmesini gerekli görür; burada bütün ürünler için tek hüküm kurulmuş değildir.

Haram kazançlı kişinin ikramı ve akrabalık

İçki ve sigara yanında çikolata gibi meşru mallar da satan bir kişinin evindeki yemek örneği, kazancın karma olmasıyla ilgilidir. Kaşıkçı, kazancın çoğu haramdan geliyorsa ikrama yaklaşımın değişeceğini ve yenenin bedelini karşılama meselesinin gündeme geleceğini söyler. Bu, yemeğin maddesinin bizatihi yasak olmasıyla, onu edinmekte kullanılan kazancın yasak yoldan gelmesini ayırmayı gerektirir.

Davet eden kişinin kardeş veya yakın akraba olması, ilişkilerin nasıl sürdürüleceği sorusunu da doğurur. Sıla-i rahim (صِلَةُ الرَّحِمِ), yakınlık bağını gözetmektir. Davete gitmemeyi daha ihtiyatlı bulmak, her durumda ilişkiyi kesmenin maslahatlı olduğu anlamına gelmez. Bazen ilişkiyi korumak ve uygun biçimde iyiliği tavsiye etmek için görüşmek gerekir.

Kaşıkçı, bu durumda kişinin yediğinin yaklaşık bedelini düşünerek ayrıca bir yoksula sadaka vermesini çözüm olarak önerir. Kendi tercihinde, hem yakınlık bağının sürmesi hem de bir ihtiyaç sahibinin yararlanması önemlidir. Bu yaklaşımı, “Yiyin için, hiçbir mesele yok” diyerek haram kazanç konusunda kayıtsızlaşmaktan ayırır.[19]

Editöryal Destek — İkramla ilgili farklı ayrıntılar

Soner Duman’ın açıklamasında belirli ikramın bizzat haramdan geldiğinin bilinmesi, karma kazançta çoğunluğun durumu ve bunun bilinmemesi ayrılır. Herkesin kazancını araştırma yükümlülüğü bulunmadığı da belirtilir. Dolayısıyla sadaka önerisi bütün bilinen haramları helale çeviren ortak bir hüküm değildir; yukarıdaki çözüm Kaşıkçı’nın ilişkiyi korumaya yönelik tercihidir.[20]

Farklı inanç mensuplarıyla ticaret ve ilişki

Farklı inançtaki bir kişiyle alışveriş veya sosyal ilişki bulunması, tek başına o kişinin bütün kazancını haram saymayı gerektirmez. Kaşıkçı, Hz. Peygamber’in bir Yahudi’den arpa alıp zırhını rehin bırakmasını, ilişkileri gelişigüzel koparmama örneği olarak kullanır.

---

19 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 9. hafta sözlü anlatımı. Tanım, örnek, şart, itiraz ve görüş aidiyetleri korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Kişisel meslek ve gözlem örnekleri vaka olarak düzenlenmiştir.

20 Soner Duman, “Kazancında Haram Olan Bir Kimsenin İkramını Kabul Edilir mi, Hediyesini Alınır mı?”, Ticaret İlmihali, 31.07.2025. Kaynağı aç

Editöryal Destek — Buhârî 2916 • Zırhın rehin bırakılması

Bâb — Peygamber'in zırhı ve savaşta gömlek hakkında

بَابُ مَا قِيلَ فِي دِرْعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمِيصِ فِي الْحَرْبِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ:

تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.

Râvi / müellif açıklaması — Nebevî sözden ayrı

وَقَالَ يَعْلَى :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ :دِرْعٌ مِنْ حَدِيدٍ .وَقَالَ مُعَلًّى :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، وَقَالَ :رَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Hadis Tercümesi — Yayımlanmış Türkçe metin

"Rasûlüllah vefat ettiğinde zırhı bir Yahudi'nin yanında otuz sâ' arpa karşılığında rehindi."[21]

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti

Buhârî'nin kaydındaki aktarım sırası Muhammed b. Kesîr, Süfyân, A'meş, İbrâhim, Esved ve Âişe şeklindedir. Bu açıklama, yayımlanmış hadis tercümesinden ayrıdır.[22]

Son aktarım kayıtlarının özeti: Ya'lâ'nın A'meş'ten aktarımında zırhın demirden olduğu belirtilir. Muallâ'nın Abdülvâhid yoluyla A'meş'ten verdiği ayrı kayıtta da rehin bırakılan zırhın demirden olduğu bildirilir.[23]

Zehirli koyun eti getiren kadınla ilgili olay da aynı sosyal ilişki tartışmasında anılır. Kişinin başlangıçta ikramın zararlı olduğunu bilmemesiyle sonradan suçun ortaya çıkması ayrılmalıdır.

---

21 Ömer Aktaş, "Siyer ve İslâm Tarihi Bağlamında Hz. Peygamber'in Vefatı Esnasında Zırhının Bir Yahudi'de Rehin Olduğuyla İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi", bilimname47(2022/1), 105–143, s. 115, dipnot50; DOI10.28949/bilimname.1054320. Burada yalnız yayımlanmış Türkçe hadis cümlesi alınmıştır; makalenin bütün tarihsel değerlendirmesi benimsenmiş değildir. Kaynağı aç Tam Arapça birim: Kaynağı aç

22 Yardımcı rivayetin Arapça isnadının kaynaklı özeti; yayımlanmış tercüme olarak sunulmaz. Kaynağı aç

23 Kaynaklı Konu Özeti; nebevî hadis cümlesi ve yayımlanmış Türkçe tercümesi değildir. Kaynağı aç

Editöryal Destek — Buhârî 2617 • Zehirli koyun olayı

İsnad

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا فَقِيلَ :أَلَا نَقْتُلُهَا؟ قَالَ :لَا .فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[24].

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti

Abdullah b. Abdülvehhâb, Hâlid b. Hâris, Şu‘be ve Hişâm b. Zeyd yoluyla Enes’ten gelen kaynakta zehirli koyun getiren bir kadın, olayın anlaşılması, kadının getirilmesi ve öldürülmesi teklifine verilen olumsuz cevap bulunur. Sonunda Enes, etkinin izini gördüğünü söyler. Bu, ilgili kaynak biriminin özeti olup yayımlanmış tam Türkçe hadis tercümesi değildir. Müslim 2190’ın bazı ek soru ve cevapları bu Buhârî lafzına eklenmemiştir.[25]

Market seçimi, ihtiyaç ve helal hassasiyeti

Avrupa’da veya Afrika’da yiyecek ve kıyafet yanında içki de satan marketlerin bulunması, alınacak malın kendisiyle işletmenin başka satışlarını ayırmayı gerektirir. Kaşıkçı, mümkün olduğunda meşru ticareti gözeten alternatifi tercih etmeyi ister; alternatifsizlik ve gerçek ihtiyaç durumunu ayrıca değerlendirir. Buradaki örnekte alışveriş için haram değil, mekruh değerlendirmesi yaptığını da özellikle belirtir.

Alternatif bulunmadığı yerde aynı tercihi zorla istemek mümkün olmayabilir. Teklîf-i mâ lâ yutâk (تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ), güç yetirilemeyecek yükümlülük tartışmasını ifade eder. Buna karşı “Hiç seçenek yok” varsayımını araştırmadan genel bir serbestliğe dönüştürmek de Kaşıkçı’nın yaklaşımı değildir. Türk marketi adı taşıması, işletmenin bütün işlemlerinin mutlaka uygun olduğu anlamına gelmez; ölçü milliyet değil meşru ticarettir.

---

24 Buhârî, Hibe 28, no. 2617. Tam isnad ve metin; sondaki gözlem Enes’in anlatımıdır. Kaynağı aç

25 Buhârî 2617; karşılaştırma için Müslim 2190’ın yayımlanmış Türkçe nüshası, Ahmed Davudoğlu tercümesi. Kaynağı aç Kaynağı aç Yardımcı rivayet için onaylı kaynaklı konu özeti uygulaması.

Kaşıkçı, yeni bir yere yerleşen Müslümanların nereden helal yiyecek ve içecek temin edebileceklerini baştan düşünmesini önerir. Üç, beş veya on kişinin bir araya gelerek bu ihtiyaca çözüm araması, sürekli mazeret üretmekten farklı bir sorumluluktur. Yardımcı olmak düşüncesi de yasak işi yapan işletmeyle ilişkinin neden ihtiyatla ele alındığını anlamaya katkı sağlar.

Helal kazanç ve gıdanın ibadetle ilişkisi, Kaşıkçı'nın bütünlük vurgusunun parçasıdır. Bir alandaki yanlışı başka alandaki sevapla ticari bir hesap gibi dengelemek yerine hayatın bütünü düşünülmelidir. Geçerli ruhsatın kullanılmasıyla, dinî ölçülerin giderek işlevsiz bırakılması aynı şey değildir.

Koşer işaretli ürünlerin farklı yerlerde bulunabilmesi ve bir kafede sütün koşer olduğunun özellikle yazılması, gıda bilincinin kurumsallaşmasına örnek olarak anılır. Kaşıkçı, Müslümanlarda da benzer bir dikkat ve tedarik şuurunun geliştirilmesini ister. Bu gözlem, koşer ile helalin bütün şartlarının aynı olduğu veya belirli bir etiketin her üründe yeterli bulunduğu anlamına gelmez.

İşlemden önce bilgi, hükümden önce sorumluluk

Helal ve haramı gözeten ticaret bazen daha çok bilgi ve dikkat gerektirir. Kaşıkçı, Allah'ın gaybı da bildiği inancıyla sorumluluğun yalnız dış biçime indirgenemeyeceğini vurgular. Bir dinin insanların her isteğine kolayca cevaz vermemesi yönündeki değerlendirmesini de bu çerçevede dile getirir. Bu, kendisinin dinin ilahî kaynağına ilişkin inanç temelli gerekçesidir; her zorluğun tek başına kesin ispat oluşturduğu şeklinde kurulmaz.[26]

Yasakların bazı hikmetleri anlaşılır, bazıları tam kavranamayabilir. Taabbüdî (تَعَبُّدِيٌّ) yön, Allah'ın

hükmüne bağlılığı ifade eder. Gerekçeleri araştırmak ve makul açıklamalar sunmak önemlidir; bütün hikmetlerin anlaşılamaması yasağın kendiliğinden kalktığını göstermez. Faiz için ileri sürülen ekonomik açıklamalar herkesi aynı ölçüde ikna etmese de Kaşıkçı bu bağlılığı korur.

İşlemi yaptıktan sonra yalnız ona cevaz bulunmasını istemek yerine, sözleşme kurulmadan önce hükmü ve şartları öğrenmek gerekir. Kaşıkçı, günde iki–üç benzer soru gelmesini bu alışkanlığın örneği olarak anlatır. Verdiği cevapları kendi beğenilme amacıyla değil, âlimlerin görüşlerini derleyip değerlendirme sorumluluğuyla ilişkilendirir. "Yüzde 99,9'u benim görüşüm değildir" sözü de ölçülmüş oran değil, bu aidiyet vurgusudur.[27]

Kaynakça

Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 9. hafta sözlü anlatımı. Tanım, örnek, şart, itiraz ve görüş aidiyetleri korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Kişisel meslek ve gözlem örnekleri vaka olarak düzenlenmiştir.

26 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 9. hafta sözlü anlatımı. Tanım, örnek, şart, itiraz ve görüş aidiyetleri korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Kişisel meslek ve gözlem örnekleri vaka olarak düzenlenmiştir.

27 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 9. hafta sözlü anlatımı. Tanım, örnek, şart, itiraz ve görüş aidiyetleri korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Kişisel meslek ve gözlem örnekleri vaka olarak düzenlenmiştir.

Suat Yıldırım. Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli. Kullanıcının sağladığı nüsha, Kehf 18/22, s. 483; meal ile renkli açıklama ayrı.

Kral Suud Üniversitesi Kur’an portalı. Kehf 18/22 Arapça asıl ve bağlam. Kaynağı aç

Din İşleri Yüksek Kurulu. 02.11.2022/68, “Leasing (Finansal kiralama) sistemi ile alışveriş caiz midir?” Kaynağı aç

Uluslararası İslâm Fıkıh Akademisi. 110 (4/12), 2000, “Renting Ending in Ownership and Leasing Bonds”; resmî 2021 derleme s. 220–222. Kaynağı aç

Finansal Kurumlar Birliği. “Finansal Kiralama”, tanım ve işleyiş. Kaynağı aç

Abdülaziz Bayındır. “Bey‘ bi’l-vefâ”. TDV İslâm Ansiklopedisi; bey‘ bi’l-istiğlâl kısmı. Kaynağı aç

Şer‘î Standartlar ve Operasyonel Gereklilikler. TKBB yayını; Murabaha 15.18–15.19, 16.1–16.10, s. 15–16 (PDF 28–29). Kaynağı aç

Soner Duman. “Kazancında Haram Olan Bir Kimsenin İkramını Kabul Edilir mi, Hediyesini Alınır mı?” Ticaret İlmihali, 31.07.2025. Kaynağı aç

Buhârî. el-Câmiu’s-sahîh. Vekâlet 11, no. 2312; Büyûʿ 89, no. 2201–2202; Cihâd 89, no. 2916; Hibe 28, no. 2617. Lafızlar birleştirilmemiştir. Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç

Diyanet İşleri Başkanlığı. Hadislerle İslâm, V, s. 169; Bilâl rivayetindeki kısa yönlendirme cümlesi. Kaynağı aç

Ömer Aktaş. “Siyer ve İslâm Tarihi Bağlamında Hz. Peygamber’in Vefatı Esnasında Zırhının Bir Yahudi’de Rehin Olduğuyla İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi”. bilimname 47 (2022/1), 105–143; s. 115, dipnot 50. Yalnız kısa yayımlanmış hadis cümlesi. Kaynağı aç

Ahmed Davudoğlu. Sahîh-i Müslim Tercüme ve Şerhi, no. 2190; Buhârî 2617 ile lafız karşılaştırması. Kaynağı aç